

0005971-02.2018.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Denúncia caluniosa

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... o réu, após informações de prática de tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado (fls. 117/118).

Verifica-se, portanto, pelas provas acima analisadas, que o réu realmente imputou falsamente à vítima a prática de crime, no caso, de abuso de autoridade.

Diante das provas, restou robustamente comprovado que o réu realmente noticiou falsamente à polícia a prática de conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005971-02.2018.8.26.0077 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005971-02.2018.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Denúncia caluniosa

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 169/2018 - 1º Distrito Policial de Birigui, 505/2018 - 1º Distrito Policial de Birigui, 309/2018 - Delegacia de Polícia de Birigui, 1976/2018 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Sergio da Silva Galdino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 0005971-02.2018.8.26.0077 (Controle nº 1185/18).

VISTOS.

LEANDRO SÉRGIO DA SILVA GALDINO, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 339, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, porque, no dia 20 de abril de 2018, por volta das 13h01min,

na Delegacia de Polícia de Birigui, nesta cidade e Comarca de Birigui, deu causa à instauração de investigação policial em desfavor de Wesley Ricardo Coalhato, imputando-lhe crime que sabia ser inocente.

A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2020 (fls. 59/60), o réu foi citado (fl. 75), apresentando defesa escrita às fls. 80/81.

Durante a instrução criminal, foram colhidas as declarações da vítima (fls. 117/118), sobrevivendo, ao final, a decretação da revelia do acusado, com prejuízo de seu interrogatório (fls. 111/112).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 122/125).

A defesa pediu o reconhecimento do arrependimento posterior, com redução da pena. Requereu seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, compensando-se com a reincidência. Por fim, pleiteou a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 130/133).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de denúncia caluniosa (artigo 339, caput, do Código Penal).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: a portaria de fls. 02/03; os boletins de ocorrência acostado às fls. 04/05 e 09/10; o relatório policial de fls. 26/27; as declarações da vítima; e a confissão apresentada pelo réu na fase extrajudicial.

Na delegacia, o acusado confessou que registrou boletim de ocorrência de agressão e ameaças contra o policial Wesley, mas que era mentira. Confirmou que foi abordado pelo policial, porém ele não o agrediu. Afirmou que um indivíduo de nome "Jorginho" ofereceu R\$ 2.000,00 e orientou para que realizasse a ocorrência contra o policial. Posteriormente, compareceu na delegacia de polícia e retratou-se, desmentindo a alegação de agressão e ameaça (fls. 07/08).

Em juízo, foi decretada a sua revelia, porque alterou o endereço sem comunicar este juízo (fls. 111/112).

Como se vê, o réu confessou ter praticado o crime de denúncia caluniosa, afirmando que fez boletim de ocorrência contra o policial Wesley, fazendo acusações falsas contra ele.

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, a vítima, o policial militar Wesley Ricardo Coalhato, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que tomou conhecimento das acusações proferidas pelo réu Leandro, conhecido nos meios policiais. Posteriormente, ficou sabendo que, dias após, Leandro compareceu na Delegacia de Polícia e disse que as acusações não eram verdadeiras e que tinha sido pago para fazer a denúncia falsa (fls. 49/50 e 117/118).

Em juízo, esclareceu que abordou o réu, após informações de prática de tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado (fls. 117/118).

Verifica-se, portanto, pelas provas acima analisadas, que o réu realmente imputou falsamente à vítima a prática de crime, no caso, de abuso de autoridade.

Diante das provas, restou robustamente comprovado que o réu realmente noticiou falsamente à polícia a prática de conduta tipificada como crime em relação à vítima Wesley.

O acusado incorreu no tipo penal descrito na denúncia, vez que tinha conhecimento da inocência da vítima, e, mesmo assim, deu causa à instauração de investigação policial.

Restou provado que o réu praticou o crime por motivo torpe, pois recebeu pagamento para fazer as denúncias falsas contra o policial. Todavia, restou demonstrado também que, dias depois, o réu voltou à delegacia e desmentiu as acusações que tinha feito ao policial.

Dessa forma, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado deu causa à instauração de investigação policial contra o policial militar Wesley Ricardo Coalhato, imputando-lhe a prática de crime que o sabia inocente.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 339, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal. Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta mau antecedente (fl. 136 – Proc. nº 0000829-88.2018.8.26.0603), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe é favorável e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e a prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", primeira parte, as quais, no entanto, ficam compensadas com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", todas do Código Penal (motivo torpe), permanecendo a pena em seu patamar inicial.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Não é caso de aplicação do instituto do arrependimento posterior, como pretendido pela defesa (art. 16 do CP), já que o crime de denúncia caluniosa é formal, consumando-se com a instauração da investigação criminal. Ademais, o artigo 16 só é aplicável em crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais, o que não é o caso dos autos, lembrando que o fato de o réu ter voltado à delegacia e se retratado dias depois, foi levado em conta na segunda fase da aplicação da pena, com reconhecimento de uma das circunstâncias atenuantes genéricas.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não obstante ser o acusado portador de mau antecedente, entendo que, no caso, em razão da quantidade da pena ora aplicada, o regime mais adequado para o cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

O acusado poderá continuar a responder ao processo em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução, não estando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LEANDRO SÉRGIO DA SILVA GALDINO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 49 e parágrafos do Código Penal), dando-o como incurso nas penas do artigo 339, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porque o réu é portador de mau antecedente e, razão pela qual não preenche os requisitos legais (art. 44, III, CP).

O acusado poderá continuar a responder ao processo em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução, não estando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA